

1508404-29.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2092322/2021 - 08º D.P. BRAS, 17160904 - 08º D.P. BRAS, 1786/21/108 - 08º D.P. BRAS, 2092322 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL GOBATTO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1508404-29.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508404-29.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2092322/2021 - 08º D.P. BRAS, 17160904 - 08º D.P. BRAS, 1786/21/108 - 08º D.P. BRAS, 2092322 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL GOBATTO CERQUEIRA CAMPOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

VISTOS.

RAFAEL GOBATTO CERQUEIRA CAMPOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos arts. 33, caput, e 34, caput, c.c. art. 40, III, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69, e nas circunstâncias do art. 61, II, 'j', ambos do Código Penal, porque no dia 05 de abril de 2021, por volta de 18h, durante estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19 (Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020), na Avenida Lins de Vasconcelos, 473, apartamento 34 - Cambuci,

nesta Capital, tinha em depósito, para fins de tráfico, 3.490,1g de Tetrahydrocannabinol, embaladas em trouxinhas, tijolos e de forma fresca; bem como possuía instrumentos/objetos - 3 balanças com resquícios de "maconha" - para preparo/embalo/transformação de drogas, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, policiais militares em diligências para averiguar denúncia de tráfico de entorpecente em outro endereço, foram abordados por um indivíduo que relatou conhecer um rapaz que entregava drogas na região em uma motocicleta PCX vermelha, e informou que tal pessoa residia no local dos fatos.

Os policiais, então, se dirigiram ao local indicado, entraram no prédio com autorização do porteiro e bateram na porta do apartamento do acusado. Este, ao abrir a porta, levantou os braços e disse "a casa caiu, a casa caiu", admitindo que efetuava a compra e venda de drogas.

Diante disso e, considerando o forte odor de "maconha" que exalava do local, os policiais entraram no imóvel, onde localizaram as substâncias entorpecentes acima descritas, além de 3 balanças com resquícios de maconha e a quantia de R\$ 8.901,00, em dinheiro.

Os fatos ocorreram nas imediações do Hospital Cruz Azul e durante estado de calamidade pública.

O réu foi preso em flagrante, sendo decretada a sua prisão preventiva em decisão de fls. 48/50.

Pela celeridade processual, o rito foi convertido em ordinário e a denúncia foi recebida em 26 de abril de 2021 (fls. 80/82).

O réu foi citado (fls. 106), foi apresentada resposta à acusação (fls. 110/129) e houve ratificação do recebimento da denúncia (fls. 151/152).

Durante a instrução processual, realizada pelo sistema Microsoft Teams, foram ouvidas testemunhas de acusação e de defesa e, após o réu foi interrogado (mídias digitais).

Em sede de alegações finais, a representante do Ministério Público, após a análise das provas produzidas, postulou a procedência da ação para condenar o réu nos termos da denúncia (fls. 219/221).

A Defesa, por seu turno, em sede de memoriais, argumentou, em preliminar, com a ilegalidade da prisão em flagrante, "pois não houve entrada autorizada do acusado em sua residência, pelo contrário, a porta do seu apartamento foi arrombada pelos Policiais", bem como porque os "policiais não advertiram ao acusado sobre o seu direito constitucional ao silêncio"; postulou, assim, a nulidade das provas obtidas pela Polícia Militar. Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena no mínimo legal, o afastamento do concurso material de crimes com a aplicação do princípio da consunção em relação do delito previsto no art. 34 da Lei nº 11.343/06, e o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena (fls. 200/217).

Houve manifestação do órgão ministerial contrária ao acordo de não persecução penal (fls. 222 e 226).

Em 17.11.2022, a 6ª Turma do C. STJ, determinou, em sede do Habeas Corpus nº 771658 - SP (2022/0294527-8), cassou "os julgamentos prolatados pelas instâncias de origem" e determinou "o retorno dos autos à primeira instância, para que profira novo julgamento" (fls. 486/496).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando que a 6ª Turma do C. STJ reconheceu, quando do julgamento do Habeas Corpus nº 771658/SP, "a ilegalidade do ingresso no domicílio do paciente e das eventuais provas daí decorrentes" (fls. 486/496), não há mais nos autos comprovação da materialidade delitiva, pelo que pedindo vênias para ressaltar minha convicção pessoal, ante o decidido, não havendo mais a prova da apreensão e tudo o que dela foi decorrente, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, DECLARO ABSOLVIDO o réu RAFAEL GOBATO CERQUEIRA CAMPOS.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Transitada esta em julgado, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

São Paulo, 22 de novembro de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA